



> Retouradres Postbus 20011 2500EA Den Haag

Stichting Milieu Centraal
T.a.v.
Nicolaas Beetsstraat 2A
3511 HE Utrecht

**DGVB - Directie Bouwen en
Energie**

Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147
Den Haag
Postbus 20011
2500EA Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Kenmerk
2023-0000652448

10 NOV 2023

Datum
Referentienummer 2023-84522
Betreft Subsidieverlening Huurders in energiearmoede

Geachte mevrouw,

Onder verwijzing naar uw subsidieaanvraag van 18 augustus 2023 waarin u verzoekt om een subsidie voor de Huurders in energiearmoede deel ik u mede dat ik bereid ben u, op grond van subsidieregeling Experimenten, Kennisontwikkeling en Kennisoverdracht Wonen 2022 een incidentele subsidie toe te kennen voor een bedrag van maximaal € 2.810.403,- voor de activiteiten zoals beschreven in uw subsidieaanvraag.

Dit bedrag is inclusief alle eventuele voor uw rekening blijvende belastingen, waaronder de BTW. Conform bovengenoemde grondslag wordt een voorschot verstrekt van 90% van het te subsidiëren bedrag. U ontvangt dit voorschot van € 2.529.362,70 op rekeningnummer NL64 ten name van Stichting Milieu Centraal in het volgende betaalritme:

Na ontvangst van deze subsidieverlening:	€ 505.873,-
In januari 2024:	€ 758.809,-
In januari 2025:	€ 702.601,-
In januari 2026:	€ 562.079,70

De start van de subsidieactiviteiten was op 1 oktober 2023. De activiteiten zullen uiterlijk 28 februari 2027 zijn afgerond.

Na afloop van de gesubsidieerde activiteit heeft u 13 weken de tijd om een vaststellingaanvraag in te dienen. Ik verwacht uw vaststellingsaanvraag daarom uiterlijk 30 mei 2027 te ontvangen. De subsidie zal binnen 22 weken na ontvangst van uw vaststellingsaanvraag worden vastgesteld op basis van het hieronder beschreven bewijs. Na vaststelling van de subsidie zal normaliter het eventuele restantbedrag van € 281.010,- op bovengenoemd rekeningnummer gestort worden.

De uitwerking van het project dient te geschieden conform de projectopzet, zoals die is beschreven in uw bovengenoemde brief.

Aan deze subsidieverlening verbind ik de navolgende verplichtingen:

Datum

Kenmerk
2023-0000652448

- a. U dient een bewijs over te leggen waaruit blijkt dat de gesubsidieerde activiteiten hebben plaatsgevonden. Graag ontvang ik een eindverslag met daarin de gedane onderzoeken en bereikte resultaten bij uw vaststellingsaanvraag. Tevens dient u een einddeclaratie (prestatie en gerealiseerde kosten) over te leggen, welke is opgesteld conform de door u ingediende begroting.
- b. U dient een controleverklaring over te leggen bij het financieel verslag zoals bepaald in artikel 24 van het Kaderbesluit BZK-subsidies. Voorts dient de accountant te beoordelen of het eindverslag verenigbaar is met het financieel verslag. De controleverklaring wordt opgesteld conform de NBA standaard bij subsidieverantwoordingen in de publieke sector, model 10.3¹. De controle betreft zowel de getrouwe weergave van de verantwoording als de rechtmatige besteding van de ter beschikking gestelde middelen. De conclusie met betrekking tot de rechtmatigheid omvat in ieder geval een oordeel in hoeverre de kosten passen binnen de omschrijving van de activiteit en in hoeverre is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie zijn verbonden². Voor verdere informatie verwijzen we naar de handleiding Subsidiecontrole³.
- c. U dient onmiddellijk schriftelijk te melden, zodra aannemelijk is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, niet tijdig, of niet geheel zullen worden verricht of dat niet tijdig, of niet geheel aan de verplichtingen die aan de subsidie zijn verbonden zal worden voldaan.
- d. U dient (jaarlijks) een tussentijds voortgangsverslag op uiterlijk 1 oktober aan te leveren.

Om directe of indirecte staatssteun te voorkomen worden zal er aan de volgende voorwaarden moeten worden voldaan:

- e. Op basis van uw aanvraag kom ik tot het oordeel dat de subsidie verstrekt kan worden op grond van Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014, zoals gewijzigd door verordening (EU) 2023/1315 op 23 juni 2023, waarbij bepaalde categorieën op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Pb EU, L 187/1 van 26.6.2014, blz. 1, respectievelijk Pb EU, L 167, 30.6.2023, p. 1-90, Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Met name artikel 31 AGVV is van toepassing. Dit artikel verklaart opleidingssteun verenigbaar met de interne markt en stelt deze steun vrij van de voorgenoemde

¹ https://www.nba.nl/siteassets/tools-en-voorbeelden/voorbeeldteksten-en-passages/archief-voorbeeldteksten/2017/20170131_voorbeeldrapportage_10.3_goedkeurende_controleverklaring_bij_een_subsidiedeclaratie.docx

² Van de controlerend accountant wordt voorts verwacht dat hij beoordeelt, voor zover van toepassing, of contracten van subsidieontvanger met derden voor het verrichten van activiteiten zijn aanbesteed in overeenstemming met artikel 2.8 en 2.9 van de Aanbestedingswet 2012.

³ https://www.nba.nl/globalassets/themas/thema-controleprotocollen/2023016_nba_sac_handleiding-subsidie.pdf

Datum

Kenmerk
2023-0000652448

aanmeldingsverplichting uit artikel 108, derde lid, VWEU, mits wordt voldaan aan de voorwaarden uit artikel 31 alsmede aan de voorwaarden uit het hoofdstuk I van de AGVV. Artikel 31 AGVV maakt steun mogelijk voor de in aanmerking komende kosten van opleidingssteun:

- a. de personeelskosten van de opleiders, voor de uren dat de opleiders aan de opleiding deelnemen;
- b. rechtstreeks met het opleidingsproject verband houdende operationele kosten van opleiders en deelnemers aan de opleiding, zoals reiskosten, accommodatiekosten, materiaal en benodigdheden die rechtstreeks met het project verband houden, de afschrijving van werktuigen en uitrusting voor zover deze uitsluitend voor het opleidingsproject worden gebruikt;
- c. kosten van adviesdiensten met betrekking tot het opleidingsproject;
- d. de personeelskosten van de deelnemers aan de opleiding en algemene indirecte kosten (administratieve kosten, huur, algemene vaste kosten), voor de uren dat de deelnemers de opleiding bijwonen.

Op grond van artikel 31, lid 4, AGVV mag een bedrag van 50% van de aangevraagde kosten vergoed worden met een verhoging van:

- a. 10 procentpunten indien de opleiding aan werknemers met een handicap of aan kwetsbare werknemers wordt gegeven
- b. 10 procentpunten indien de steun aan middelgrote ondernemingen wordt toegekend en met 20 procentpunten indien de steun aan kleine ondernemingen wordt toegekend

Op grond van de bij de subsidieaanvraag ingediende begroting betreft het aan dit artikel te relateren maximale steunbedrag in totaal € € 185.563,- dat een steunpercentage van afgerond 70% oplevert, hetgeen het maximaal toegestane steunpercentage van 70 % niet overschrijdt.

Ik heb geconstateerd dat Milieu Centraal geen onderneming in moeilijkheden is als bedoeld in artikel 1, vierde lid, onderdeel c, van de AGVV. Ik heb verder geconstateerd dat er tegen Milieu Centraal geen bevel tot terugvordering uitstaat als bedoeld in artikel 1, vierde lid, onderdeel a, van de AGVV. Voorts heb ik vastgesteld dat met de uitvoering van het voorstel waarvoor de subsidie wordt gevraagd niet is begonnen dan na de aanvraag van 18 augustus 2023. Er gaat derhalve - onder meer om deze reden - een stimulerend *effect* in de zin van artikel 6, tweede lid, van de AGVV uit van deze subsidieverlening aan Milieu Centraal.

Beknpte informatie over deze subsidieverlening wordt op grond van artikel 9, eerste lid, van de AGVV gemeld aan de Europese Commissie. De volledige tekst van de onderhavige beschikking wordt gepubliceerd op de staatssteunwebsite op het internet.

Datum

Kenmerk
2023-0000652448.

Om te voldoen aan artikel 9, eerste lid, onder c van de AGVV worden de benodigde gegevens van deze subsidie bovendien binnen zes maanden vanaf de datum van de toekenning van de steun gepubliceerd via de State Aid Transparency Award Module (TAM). Op grond van artikel 9, vierde lid, en artikel 12, van de AGVV moeten de gegevens van deze subsidie voor tien jaar vanaf de datum van deze subsidieverlening beschikbaar blijven.

- f. Milieu Centraal dient een gescheiden boekhouding bij te houden voor de economische activiteiten die betrekking hebben op het opleiden, namelijk de trainingen en cursussen en de overige niet-economische activiteiten.
- g. Indien met gebruikmaking van deze subsidie derden worden ingehuurd om commerciële activiteiten te verrichten, dient gewaarborgd te worden dat deze activiteiten tegen marktconforme voorwaarden of met inachtneming van de de-minimisverordening (Verordening (EU) Nr. 1407/2013) worden uitgevoerd. Aangevoerd zal moeten worden op welke wijze de Milieu Centraal hiervoor zorg draagt. Eén van de manieren om activiteiten tegen marktconforme voorwaarden te realiseren is bijvoorbeeld het vragen van offertes.
- h. Indien Milieu Centraal in het kader van dit project persoonsgegevens verwerkt, dient zij dit te doen met inachtneming van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (Voor de EER relevante tekst) (hierna: AVG).

Onder meer moet Milieu Centraal zorg voordragen dat een wettelijke grondslag bestaat voor het verwerken van de persoonsgegevens, zoals beschreven in artikel 6 lid 1 AVG. De gegevensverwerking dient proportioneel te zijn en [begunstigde] moet bij de gegevensverwerking voldoen aan het subsidiariteitsbeginsel, in die zin dat de gegevensverwerking niet verder gaat dan noodzakelijk is en er geen andere wijze van het verwerken van persoonsgegevens met minder ingrijpende gevolgen voor betrokkenen mogelijk is. Bovendien moet [begunstigde] bij de gegevensverwerking rekening houden met de verschillende rollen, waaronder verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers en de daaraan verbonden verantwoordelijkheden en vereisten van partijen.

Voor zover Milieu Centraal van oordeel is dat er bij de gegevensverwerking sprake is van een hoog privacyrisico, dient zij een Data Protection Impact Assessment (DPIA) te voldoen.

Datum

Kenmerk
2023-0000652448

Volledigheidshalve attendeer ik u erop dat ik op grond van artikel 4:46 van de Algemene Wet Bestuursrecht bevoegd ben de subsidie op een lager bedrag *vast* te stellen, als u de aan de subsidie verbonden verplichtingen niet of niet in voldoende mate naleeft.

Daarnaast verwijs ik naar artikel 25 van het Kaderbesluit BZK-subsidies (Besluit van 30 mei 2013) waar is opgenomen dat ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik een departementaal register wordt bijgehouden. In dit register wordt onder meer bijgehouden welke sanctiemaatregel (bestuurlijke boete, lagere vaststelling, intrekking van de subsidieverlening of intrekking van de subsidievaststelling) genomen is.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact op met.

Hoogachtend,
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,

J.W.H.M. Beaujean
Waarnemend Directeur-Generaal Volkshuisvesting en Bouwen

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per brief bezwaar maken bij de Minister voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, t.a.v. DGVB-B&E, Postbus 20011, 2500 EA Den Haag. Het bezwaarschri moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een datum alsmede de naam en het adres van de indiener en dient vergezeld te gaan van de gronden waarop het bezwaar berust en, zo mogelijk, een afschri van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.